

श्रमिक अधिकार

श्रमिक अधिकार सेक्शन का उद्देश्य मजदूरों और कामगारों को उनके कानूनी, रोजगार, वेतन, सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े अधिकारों के बारे में सरल भाषा में जानकारी देना है। खासकर असंगठित क्षेत्र, दिहाड़ी मजदूर, घरेलू कामगार, निर्माण श्रमिक और प्रवासी श्रमिकों के लिए यह जानकारी उपयोगी हो सकती है।

1. उचित वेतन का अधिकार

हर श्रमिक को उसके काम के बदले कानून और लागू नियमों के अनुसार उचित मजदूरी मिलने का अधिकार है।

जानें:

- न्यूनतम मजदूरी क्या है?
- मजदूरी कब और कैसे मिलनी चाहिए?
- मजदूरी रोकने या काटने की स्थिति में क्या करें?
- समान काम के लिए भेदभावपूर्ण वेतन की शिकायत कैसे करें?

2. सुरक्षित कार्यस्थल का अधिकार

श्रमिकों को ऐसा कार्यस्थल मिलना चाहिए जहाँ उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए।

विशेष रूप से निर्माण, फैक्ट्री और अन्य जोखिम वाले कार्यों में आवश्यक सुरक्षा उपायों और उपकरणों की व्यवस्था महत्वपूर्ण है।

3. काम के घंटे और अवकाश

श्रम कानूनों और रोजगार की प्रकृति के अनुसार काम के घंटे, साप्ताहिक अवकाश और अन्य छुट्टियों से संबंधित नियम लागू हो सकते हैं।

यदि किसी श्रमिक से निर्धारित नियमों के विरुद्ध लगातार काम कराया जा रहा है, तो वह संबंधित श्रम प्राधिकरण से जानकारी या सहायता ले सकता है।

4. ओवरटाइम का अधिकार

कुछ परिस्थितियों में निर्धारित कार्य घंटों से अधिक काम करने पर ओवरटाइम भुगतान का प्रावधान हो सकता है।

इसलिए श्रमिक को अपने:

- काम के घंटे
- अतिरिक्त काम
- भुगतान
- उपस्थिति/हाजिरी

का रिकॉर्ड रखना उपयोगी है।

5. कार्यस्थल पर भेदभाव से सुरक्षा

किसी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, लिंग, सामाजिक स्थिति या अन्य संरक्षित आधारों के कारण गैरकानूनी भेदभाव या उत्पीड़न होने पर उपलब्ध कानूनी उपायों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

विशेष रूप से दलित और कमजोर वर्ग के श्रमिकों के लिए जातिगत भेदभाव और अत्याचार के मामलों में अतिरिक्त कानूनी सुरक्षा लागू हो सकती है।

6. महिला श्रमिकों के अधिकार

महिला श्रमिकों को सुरक्षित और सम्मानजनक कार्य वातावरण का अधिकार है।

महत्वपूर्ण विषय:

- कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा
- मातृत्व से संबंधित अधिकार
- सुरक्षित कार्य परिस्थितियाँ
- वेतन और रोजगार में भेदभाव से सुरक्षा

7. बाल श्रम से सुरक्षा

बच्चों को ऐसे काम में लगाना जो कानून द्वारा प्रतिबंधित हैं, गंभीर समस्या है। बाल श्रम से बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रभावित होती है।

यदि किसी बच्चे से अवैध या खतरनाक परिस्थितियों में काम कराया जा रहा है, तो संबंधित बाल संरक्षण और श्रम प्राधिकरणों को सूचना दी जा सकती है।

8. सामाजिक सुरक्षा

पात्र श्रमिकों को सरकार द्वारा उपलब्ध विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिल सकता है।

इनमें परिस्थितियों के अनुसार शामिल हो सकते हैं:

- स्वास्थ्य संबंधी सहायता
- दुर्घटना बीमा
- पेंशन
- मातृत्व सहायता
- श्रमिक कल्याण योजनाएँ
- निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ

9. असंगठित क्षेत्र के श्रमिक

भारत में बड़ी संख्या में लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जैसे:

- दिहाड़ी मजदूर
- घरेलू कामगार

- रिक्शा/ई-रिक्शा चालक
- निर्माण श्रमिक
- छोटे दुकानों के कर्मचारी
- कृषि श्रमिक
- स्ट्रीट वेंडर
- प्रवासी श्रमिक

इन श्रमिकों के लिए उपलब्ध पंजीकरण और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी महत्वपूर्ण है।

10. प्रवासी श्रमिकों के अधिकार

एक राज्य से दूसरे राज्य में काम करने वाले श्रमिकों को भी लागू कानूनों और योजनाओं के अनुसार अधिकार और सामाजिक सुरक्षा मिल सकती है।

उन्हें विशेष रूप से:

- मजदूरी
- रहने की स्थिति
- कार्यस्थल की सुरक्षा
- पहचान और दस्तावेज
- सरकारी योजनाओं की पहुंच

से संबंधित जानकारी दी जानी चाहिए।

11. अगर मजदूरी नहीं मिल रही है तो क्या करें?

यदि नियोक्ता मजदूरी रोक रहा है या भुगतान नहीं कर रहा है:

① रिकॉर्ड रखें

काम की तारीख, घंटे और तय मजदूरी का रिकॉर्ड रखें।

② सबूत सुरक्षित रखें

मैसेज, कॉन्ट्रैक्ट, हाजिरी, बैंक रिकॉर्ड और भुगतान से संबंधित जानकारी सुरक्षित रखें।

③ नियोक्ता से लिखित रूप में भुगतान मांगें

जहाँ संभव हो, बातचीत का रिकॉर्ड रखें।

④ श्रम विभाग से संपर्क करें

मामले के अनुसार संबंधित श्रम अधिकारी/प्राधिकरण के समक्ष शिकायत या सहायता का विकल्प हो सकता है।

⑤ कानूनी सहायता लें

जरूरत पड़ने पर कानूनी सहायता संस्था या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) से सहायता ली जा सकती है।